

신입자 교육시 고지사항

■ 개 요

국가인권위원회 진정이란 국가기관, 지방자치단체 또는 구금·보호시설의 업무 수행(국회의 입법 및 법원·헌법재판소의 재판은 제외)과 관련하여, 헌법 제10조 내지 제22조에 보장된 인권을 침해당하거나 법인·단체 또는 사인에 의하여 평등권 침해의 차별행위를 당한 경우 국가인권위원회에 그 구제를 요청할 수 있는 제도

■ 진정방법

○ 서면진정 처리 절차

근무자에게 서면 진정의사 표명 → 진정서 작성 → 진정서를 봉합하고 봉투 겉면에 성명 등을 기재한 후 근무자에게 제출 또는 담당직원과 동행하여 진정함에 투입 → 인권보호팀에서 인권위원회에 지체없이 송부 → 인권위원회로부터 접수증명원이 송부되면 진정 원생에게 교부 → 인권위원회에서 진정내용 처리

○ 면담진정 처리 절차

근무자에게 면담 진정의사 표명 → 진정신청서 제출 → 인권보호팀에서 인권위원회에 지체없이 통보(우편) → 인권위원회로부터 확인서 및 면담일정서가 송부되면 진정 보호소년 등에게 교부 → 인권위원회 위원 또는 소속직원의 소년보호교육기관 방문 시 서면 또는 구술로 진정 → 인권위원회에서 진정내용 처리

■ 진정서 작성시 주의사항

- 진정서 또는 서면의 작성은 사전에 진정을 하겠다는 의사를 표명한 후 작성하여야 함.
- 작성된 진정서 또는 서면은 봉합하고, 봉투의 겉면에 진정 보호소년 등의 성명 등을 기재한 후 제출하여야 함.
- 특히 봉투의 겉면에 성명 등이 기재되지 않은 익명의 진정서 또는 서면은 폐기되므로, 반드시 이를 준수하여야 함.

■ 참고사항

- 일과시간 이후에 진정의사를 표명한 경우에는 다음날 일과시간 시작 후 위에 규정한 진정절차를 진행하게 됨.
- 인권위원회 진정과 관련하여 문의사항이 있을 경우 직원 등에게 상담을 요청할 수 있음
- 작성된 진정서는 직원 등이 개봉하거나 열람할 수 없음.
- 보호소년 등은 진정하였다는 이유로 어떠한 불이익도 받지 않음
- 허위의 진정을 할 경우, 형사 또는 행정처벌을 받을 수도 있음.

※ 법무부 인권국 관련 내용은 「인권침해사건 조사·처리 및 구금·보호시설의 실태조사에 관한 규칙 시행세칙」의 [별표1] 법무부 인권국 진정 안내에 따른다.